



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/982/2026, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a una explotación porcina ubicada en el término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), titularidad de «Nilasa, S.A.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 5 (MNS 5). Expte.: 073-26-MNSAV.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), titularidad de Nilasa, S.A., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina de cebo ubicada en la parcela 5002 del polígono 8 del término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), titularidad de Nilasa, S.A. y con código PRTR 5953, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo ⁽¹⁾</i>
Orden de 1 de febrero de 2006	BOCYL n.º 35, de fecha 20/02/2006	AA. Explotación 5.500 cerdeos de cebo
Orden MAV/376/2026, de 16 de abril	BOCYL n.º 79, de fecha 28/04/2026	RO. Expte.: 037-21-ROAV

(1) AA. Autorización Ambiental; RO. Revisión de Oficio

Segundo.– En fecha 2 de junio de 2026, tiene entrada la comunicación de Nilasa, S.A. de una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación porcina referenciada, consistente en el reacondicionamiento de un edificio ganadero existente en la explotación, carente de uso, para convertirlo en 2 naves de cebo, sin incremento de la capacidad productiva de la explotación.

Tercero.– Dada la pequeña envergadura de la modificación no se considera necesaria la solicitud de informes.

Cuarto.– En fecha 19 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que

se concede autorización ambiental para la explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), titularidad de Nilasa, S.A., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 5 (MNS 5).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay modificaciones no sustanciales anteriores notificadas relativas a esta instalación durante el período que media entre sus revisiones, por lo que no da lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 5 consiste en reacondicionamiento de un edificio ganadero existente en la explotación de 816 m² construidos, sin uso, para convertirlo en 2 naves de cebo de porcino (naves de cebo IV y V), de 441 m² y 375 m², respectivamente. No se incrementa la capacidad productiva de la explotación.

Vista la documentación, en fecha 19 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 5), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 19 de agosto de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Espinosa de los Caballeros (Ávila), titularidad de Nilasa, S.A., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 5, en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO											
Denominación del centro				Explotación porcina «Soto I»							
Empresa/persona física titular de las instalaciones				Nilasa, S.A.							
Domicilio social				C/ Arturo Soria, 335, 1ª planta (oficina V-4), 28033–Madrid							
Actividad		Explotación porcina de 6.300 plazas de cerdos ibéricos de cebo de 20 a más de 120 kg					UGM	882			
DNI/NIF/NIE		A78111093	N.º PRTR		5953		NIMA		0500000799		
Ubicación de la instalación											
Provincia		Ávila	Municipio		Espinosa de los Caballeros			Código postal		05296	
Ref. catastral		05072A008050020000BW	Polígono / Parcela		8 / 5002		Paraje		Pinosillo		
Coordenadas											
UTM X(m)		357246	UTM Y(m)		4541903		HUSO		30	Datum	ETRS89
Superficie parcela		370.215 m²	Superficie construida		10.236 m²		Superficie útil		- m²		

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación porcina de ibérico de cebo. Grupo III
Instalaciones principales	• Nave de cebo I (3.080 m²) • Nave de cebo II (3.080 m²) • Nave de cebo III (1.204 m²) • Nave de cebo IV (441m²) • Nave de cebo V (375 m²) • Patios de ejercicio hormigonados (8.355 m²), de los cuales en la nave de cebo II hay 985 m² que son cubiertos • Almacenamiento de deyecciones con capacidad mínima total para 11.707 m³ (*) formado por: – Estercolero 1 (4.450 m³) – Estercolero 2 (2.051 m³) – Estercolero 3 (4.450 m³) – Foso de estiércol 1 (213 m³) – Foso de estiércol 2 (261 m³) – Foso de estiércol 3 cerrado (13 m³) – Pozo de lixiviados abierto 1 (128 m³) – Pozo de lixiviados abierto 2 (141 m³)

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Instalaciones auxiliares	• 8 silos de alimentación de 11 t • Nave central de alimentación, manejo y lazareto (1.314 m²) • Almacén (125 m²) • 3 piezómetros para el control de las aguas subterráneas • Depósito de almacenamiento de agua de 55 m³ • Vallado perimetral • Vado sanitario • Instalación solar fotovoltaica formada por 550 paneles solares para autoconsumo de la granja y otras instalaciones de la propiedad de 250,25 kW sobre cubierta de naves ganaderas
--------------------------	--

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación, deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1. del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 25 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO